

INFORME Nº 139/2026/GR01CO/GR01/SFI

PROCESSO Nº 53504.007501/2025-79

INTERESSADO: RADIO CULTURA DE CUIABA LTDA

1. ASSUNTO

1.1. Análise do Relatório de Fiscalização nº 4/2026/GR01FI3/GR01/SFI (SEI nº 15053574) e demais documentos do PFIS nº 53504.007501/2025-79. Indícios de irregularidades técnicas. Proposta de instauração de Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado).

2. REFERÊNCIAS

- 2.1. Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, Lei Geral de Telecomunicações - LGT;
- 2.2. Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal - LPA;
- 2.3. Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013, que aprova o Regimento Interno da Anatel - RIA;
- 2.4. Resolução Anatel nº 671, de 3 de novembro de 2016, que aprova o Regulamento de Uso do Espectro de Radiofrequências (RUE);
- 2.5. Portaria nº 2106, de 15 de novembro de 2021, que aprova a Instrução de Fiscalização sobre Preparação, Execução e Conclusão de Inspeções no âmbito da Atividade de Fiscalização Regulatória;
- 2.6. Portaria de Consolidação GM/MCOM nº 1, de 1º de junho de 2023, que institui a Consolidação de normas ministeriais de radiodifusão;
- 2.7. Ato nº 8.104, de 10 de junho de 2022, que aprova os Requisitos Técnicos de Condições de Uso de Radiofrequências para os Serviços de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, de Retransmissão de Rádio na Amazônia Legal, de Radiodifusão Comunitária, de Radiovias e Limitado Privado - para Autocine.

3. ANÁLISE

I. Objeto

3.1. Trata-se de análise do Relatório de Fiscalização nº 4/2026/GR01FI3/GR01/SFI (SEI nº 15053574) e demais documentos do PFIS nº 53504.007501/2025-79, para verificar a existência de indícios de irregularidades técnicas, no funcionamento de emissora de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada (FM), instalada no Município de Cuiabá/MT, sob a responsabilidade da **RÁDIO CULTURA DE CUIABÁ LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.477.445/0001-55.

II. Fatos

3.2. De acordo com o Relatório de Fiscalização nº 4/2026/GR01FI3/GR01/SFI (SEI nº 15053574), a fiscalização foi originada para apurar denúncia, registrada no Sistema Anatel Consumidor, que reportava interferências nas frequências de 96,7 MHz e 101,5 MHz, causadas pelos sinais da "Cultura 90,7".

3.3. Visando a investigação das irregularidades denunciadas, a fiscalização emitiu o Ofício nº 405/2025/GR01FI3/GR01/SFI-ANATEL (SEI nº 14107405), para que a entidade se manifestasse quanto ao teor da denúncia. A entidade recebeu o ofício em 08/08/2025 (Certidão de Intimação Cumprida de SEI nº 14162258), e se manifestou em 26/08/2025 (SEI nº 14266246).

3.4. Na resposta apresentada a entidade informou que:

"Esta entidade após realizar a **manutenção corretiva** do seu equipamento transmissor, **regularizou os parâmetros técnicos de sua transmissão**, autorizados em licença de funcionamento emitida por essa Agência Reguladora. A potência de operação está fixada em 0,850 KW, estando dessa forma operando de forma regular em respeito a Norma do Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada." (grifo nosso)

"Com a **regularização da potência** de operação do transmissor, fixada em 0,850 KW, **não existem mais emissão de sinais espúrios/harmônicos** na transmissão desta emissora de FM." (grifo nosso)

3.5. Os Agentes de fiscalização destacam que, pela leitura da manifestação da emissora, entende-se que **existiam irregularidades no transmissor** e, após a realização de **manutenção corretiva**, com a regularização da potência de operação, não mais se verificou a emissão de espúrios.

3.6. Considerando o disposto no Item 34 do Parecer nº 00448/2020/PFE-ANATEL/PGF/AGU (SEI nº 7337095), após análise do documento enviado pela entidade, identificou-se o cometimento das infrações de potência de operação fora da tolerância permitida e emissão de espúrios, sem observar o valor de atenuação mínimo, em relação à fundamental, conforme a regulamentação.

III. Conclusões da Fiscalização

3.7. Diante das circunstâncias e fatos apurados, os Agentes de Fiscalização concluíram que a entidade fiscalizada praticou as condutas abaixo relacionadas:

Conduta	Infração
Potência de operação diversa da autorizada.	Art. 58, inciso II, do Regulamento aprovado pela Resolução nº 671, de 3 de novembro de 2016, c/c item 8.27.1 do Anexo ao Ato nº 8104, de 10 de

Atenuação dos níveis de espúrios em relação ao da fundamental em desacordo com os limites previstos na regulamentação.

Item 1.1.6 do Anexo I ao Ato nº 8.104, de 10 de junho de 2022

3.8. Sendo assim, deve ser instaurado Processo para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado) para apuração destas irregularidades técnicas.

4. CONCLUSÃO

4.1. Diante do exposto, propõe-se:

4.1.1. Instaurar Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado) em desfavor da RÁDIO CULTURA DE CUIABÁ LTDA., CNPJ nº 03.477.445/0001-55, para averiguação das condutas relacionadas na Tabela do Item 3.7 do presente Informe, nos termos do Relatório de Fiscalização nº 4/2026/GR01FI3/GR01/SFI (SEI nº 15053574).

4.1.2. Intimar a interessada para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer Defesa Administrativa, com fulcro no art. 82, inciso II, do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013.



Documento assinado eletronicamente por **Debora Yamada, Coordenador Regional de Processo**, em 23/02/2026, às 11:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Debora Sousa da Silva Viana, Especialista em Regulação**, em 23/02/2026, às 12:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <https://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **15202665** e o código CRC **9BFC40D6**.